

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4449/2541

บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

บริษัท ประกันภัย สาทร จำกัด

โจทก์

บริษัท ทราวิส จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 874, มาตรา 884 วรรคหนึ่ง

การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะซึ่งแตกต่างจากการประกันภัยทั่วไป เพราะราคาแห่งมูลประกันภัยหรือ ส่วนได้เสียสำหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 884 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่หมายความว่าเพียงแต่ เฉพาะราคาค่าสินค้าเท่านั้น แต่ยังอาจรวมถึง ค่าระวางขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว แต่กรณีด้วย เครื่องพิมพ์ของพิพาทมีราคาซีแอนด์เอฟ จำนวน 71,681ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจำนวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อคำนวณแล้วเท่ากับว่าราคาที่เอาประกันภัยนั้นเป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของราคาสินค้าดังกล่าวก็คือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ รวมเป็นมูลประกันภัย ซึ่งเป็นเรื่องปกติในทางปฏิบัติสำหรับการประกันภัยในการ ขนส่งสินค้า ดังนั้นเงินจำนวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น "ค่าเรียกร้อย"คือ จำนวนร้อยละ 10 ของราคาเครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจำนวน 1,876,100 บาท จึง พึงได้ว่าค่าเรียกร้อยดังกล่าวก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลประกันภัย

เป็นส่วนได้ เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วย ตาม มาตรา 884 วรรค
หนึ่ง ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,242,659.10 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจำนวน 2,063,710 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2534 ไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,242,659.10 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 2,062,710 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น บริษัทประกันภัยสากล จำกัดร้องสอดขอเข้า
แทนที่โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,242,659.10
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 จนกว่า
จะชำระเสร็จแก่บริษัทประกันภัยสากล จำกัด ผู้ร้องสอด

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
1,876,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์
2536 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องสอด

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ของเอกสารธุรกิจจากบริษัทโซเปอร์โค เอส.เอ.ประเทศเบลเยียมมาใช้ในกิจการของโจทก์ บริษัทดังกล่าวได้ส่งสินค้าเครื่องพิมพ์ของดังกล่าวมาให้โจทก์โดยทางเรือซึ่งโจทก์ได้ประกันภัยไว้กับผู้ร้องสอด ต่อมาโจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ขนเครื่องพิมพ์ของจากท่าเรือคลองเตย ไปยังโรงงานของโจทก์ จำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 ทำการขนส่งร่วมและพนักงานของจำเลยที่ 2 ได้ทำหน่วยพิมพ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพิมพ์ตกสู่พื้นได้รับความเสียหายโจทก์ได้แจ้งให้ผู้ร้องสอดใช้ค่าเสียหายสำหรับเครื่องพิมพ์ของซึ่งระบุรายละเอียดค่าเสียหายว่า เป็นค่าเครื่องพิมพ์ของราคาซีแอนด์เอฟ 1,876,100 บาท ค่าเรียกร้อง 187,610 บาท และค่าภาษี 225,132 บาทรวม 2,288,842 บาท ต่อมาอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ผู้ร้องสอดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์จำนวน 2,063,710 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2534 ซึ่งผู้ร้องสอดได้ชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นเงิน 2,242,659.10 บาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องสอดว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเรียกร้องจำนวน 187,610 บาท ให้แก่ผู้ร้องสอดตั้งแต่เมื่อใดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะซึ่งแตกต่างจากการประกันภัยทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 884 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าของซึ่งขนส่งนั้นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั้นนับรวมทั้งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาและผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่งกับทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั้นเข้าด้วย" ซึ่งหมายถึงว่าราคาแห่งมูลประกันภัยหรือส่วนได้เสียสำหรับการประกันภัยในการรับขนนั้นไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะราคาค่า

สินค้าเท่านั้นแต่ยังอาจรวมถึงค่าระวางขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วแต่กรณีด้วยข้อเท็จจริงคดีนี้ได้ความว่า เครื่องพิมพ์ซองที่พิพาทมีราคาซีแอลเอฟ จำนวน 71,681 ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจำนวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิงเมื่อคำนวณแล้วเท่ากับว่าราคาที่เอาประกันภัยนั้นเป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของราคาสินค้าดังกล่าวก็คือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รวมเป็นมูลประกันภัยซึ่งเป็นเรื่องปกติในทางปฏิบัติสำหรับการประกันภัยในการขนส่งสินค้าดังนี้ เงินจำนวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น "ค่าเรียกร้อง" คือจำนวนร้อยละ 10 ของราคาเครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจำนวน 1,876,100 บาท จึงฟังได้ว่าค่าเรียกร้องดังกล่าวก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลประกันภัย เป็นส่วนได้เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วยตามมาตรา 884 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวเมื่อรวมมูลประกันภัยในส่วนราคาหน่วยพิมพ์ที่เสียหายเป็นเงินจำนวน 2,063,710 บาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายของโจทก์ตามที่ผู้ร้องสอดฎีกา และเป็นจำนวนเงินที่ตรงกับค่าสินไหมทดแทนที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้ร้องสอดชำระแก่โจทก์ กับตรงตามจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นค่าเสียหายของโจทก์ที่จำเลยทั้งสองต้องชำระแก่ผู้ร้องสอด โดยที่จำเลยทั้งสองก็ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นแต่อย่างใดเมื่อผู้ร้องสอดในฐานะผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์แล้ว จึงเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์เรียกให้จำเลยทั้งสองชำระแก่ผู้ร้องสอดได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 วรรคหนึ่ง

ส่วนปัญหาเรื่องดอกเบี้ยนั้น ปราบกฏว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งเป็นวันที่สินค้าหน่วยพิมพ์ที่พิพาทได้รับความเสียหาย และผู้ร้องสอดได้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 2,063,710 บาท คิดจากวันที่ 17 ธันวาคม 2534 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นเงิน 178,949.10 บาท ให้แก่โจทก์ไปจำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชำระให้แก่ผู้ร้อง

สอดคล้อง รวมแล้วจำเลยทั้งสองต้องชำระให้แก่ผู้ร้องสอด คิดถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,242,659.10 บาท หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองต้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงิน 2,063,710 บาท ให้แก่ผู้ร้องสอด

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีจำเลยทั้งสองไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ชำระจากต้นเงิน 2,063,710 บาท

(บุญธรรม อยู่พุก-ระพินทร บรรจงศิลป-ประกาศ นूरพางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ